

1022393-68.2021.8.26.0032

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Rodrigo Chammes

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ou força maior, pois o crime de furto ou roubo ocorrido nas dependências de seu estabelecimento, o que inclui o estacionamento de veículos oferecido por ele à sua clientela, caracteriza caso de fortuito interno, ou seja, risco da própria atividade empresarial.

Ademais, sobre a responsabilidade da empresa em caso de furto de veículo de cliente em seu estacionamento, o Superior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

4ª Vara Cível

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1022393-68.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1022393-68.2021.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Juvenilto Piloto dos Santos

Requerido:

Supermercado Rondon Ltda

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Chammes

Vistos.

JUVENILTON PILOTO DOS SANTOS ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em face de SUPERMERCADO RONDON LTDA, alegando, em apertada síntese, que seu veículo foi furtado dentro do estabelecimento da requerida situado na Rua Marcos Toquetão, no bairro Jussara. Aduziu que havia guardado o automóvel no estacionamento disponibilizado aos clientes e que, ao terminar de realizar suas compras, percebeu que o carro não se encontrava mais lá. Narrou que acionou a polícia, solicitando o bloqueio do veículo. Defendeu que a requerida se negou a fornecer as imagens da câmera, além de não reparar pelos danos sofridos. Calcado nesses fundamentos, pugnou pela procedência da demanda, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento do importe de R\$ 10.257,50 a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento do valor de R\$ 5.500,00 a título de indenização por danos morais. A petição veio instruída por procuração e documentos (fls. 13/34).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, defendendo falta de provas da ocorrência do furto, tendo em vista que o requerente não apresentou nos autos "ticket de estacionamento" para comprovar a estada do veículo no estabelecimento. Ademais, alegou que não há presunção acerca do dever de guarda pelo requerido. Ao final, bateu-se pela improcedência da demanda (fls. 55/78).

Sobreveio réplica às fls. 82/92.

O feito foi saneado com designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 99/100).

Produzidas as provas em audiência, com oitiva de três testemunhas arrolada pelo autor, foi encerrada a instrução processual (fls. 142/145 e 148).

As partes autora e ré apresentaram alegações finais, respectivamente, às fls. 151/156 e 157/158.

RELATADOS, DECIDO.

Trata-se de ação em que pretende a parte autora reparação material e moral em razão do furto de seu veículo quando guardado em estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento demandado.

A pretensão inicial procede.

Com efeito, o autor trouxe aos autos com a peça inicial boletim de ocorrência policial lavrado no mesmo dia da subtração de seu veículo (14.06.21), noticiando que o furto ocorreu quando o bem se encontrava estacionado no local disponibilizado pelo requerido para os seus clientes, sendo certo que consta do referido documento que o local era dotado de câmeras de vigilância (fls. 20/21 e 22). Além disso, o autor carreu documento comprovado a propriedade do automóvel objeto do furto (fl. 18) e da caixa de ferramentas que estava em seu interior (fl. 29), bem como cupom fiscal das compras realizadas junto ao estabelecimento demandado (fls. 23/27).

A testemunha Adelmam Gomes de Oliveira, policial militar que atendeu à ocorrência em questão, ratificou a versão trazida pelo autor da ação, afirmando em juízo que não é fornecido nenhum tipo de ticket ou bilhete no estacionamento mantido pelo réu. Acrescentou que viu pelas imagens da câmera do estacionamento que o veículo saiu de dentro do estacionamento do réu.

Marcelo Garcia Ribeiro, por sua vez, afirmou que já trabalhou com o requerente e que o mesmo lhe telefonou informado do furto do veículo na data dos fatos. Declarou que tinha conhecimento que o autor fazia serviços "por fora" e que era comum carregar em seu veículo caixa de ferramentas, sendo que na data dos fatos tinha conhecimento de que o requerente estava com a caixa de ferramentas dentro do automóvel subtraído.

Do contexto fático-probatório examinado, não resta a menor dúvida, portanto, no sentido de que o veículo do autor, que continha em seu interior uma caixa de ferramentas, foi furtado do interior do estacionamento do réu enquanto ele realizava suas compras.

Na hipótese em exame, resta evidente que houve defeito no serviço de guarda e vigilância prestado pelo réu aos clientes que deixam os seus veículos no estacionamento que lhes disponibiliza, circunstância que acarreta a sua responsabilidade pelo ressarcimento dos eventuais prejuízos suportados pelos consumidores. Cuidando-se, no caso "sub judice", de nítida relação consumerista, a

teor do disposto no art. 14, "caput", da Lei n. 8.078/90, exsurge que a responsabilidade do réu pelo ocorrido, em razão da teoria do risco profissional, é de natureza objetiva, prescindindo da apuração de dolo ou culpa de sua parte, respondendo o fornecedor de serviço, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ou seja, pela subtração do automóvel que se encontrava em seu estacionamento, certo que não se verifica no presente caso nenhuma das hipóteses excludentes desta responsabilidade previstas no p. 3º do art. 14 do CDC. É a hipótese da chamada responsabilidade pelo risco, imposta aos prestadores de serviço ofertado indistintamente aos consumidores em potencial.

Caberia ao réu dotar o estacionamento de medidas de segurança para evitar tal ocorrência, o que, contudo, não foi feito. Se não adotou tais medidas, deve arcar com sua incúria. O estabelecimento que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, assume o dever de guarda e vigilância dos bens.

Nem se alegue caso fortuito ou força maior, pois o crime de furto ou roubo ocorrido nas dependências de seu estabelecimento, o que inclui o estacionamento de veículos oferecido por ele à sua clientela, caracteriza caso de fortuito interno, ou seja, risco da própria atividade empresarial.

Ademais, sobre a responsabilidade da empresa em caso de furto de veículo de cliente em seu estacionamento, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (Súmula nº 130).

Nessa conformidade, presentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar que cabe ao réu ante o ato ilícito perpetrado.

Quanto ao valor da indenização por danos materiais, acolho o valor do veículo segundo a tabela FIPE, perfazendo a importância de R\$ 9.352,00 (fl. 28); além desse valor, o autor deve ser indenizado do montante relacionado à caixa de ferramentas que se encontrava no interior do veículo furtado, de R\$ 905,50 (fl. 29).

O pedido de indenização por danos morais, do mesmo modo, comporta acolhimento. A aflição e a angústia sofrida pelo autor com o furto de seu veículo no estacionamento da ré, sem solução administrativa do impasse surgido desse fato, bastam à caracterização do dano moral indenizável.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do E. TJ/SP os arestos cujas ementas seguem abaixo transcritas:

Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Furto de veículo em estacionamento de supermercado. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Prova dos autos suficiente para demonstrar que o veículo do autor foi furtado enquanto estava no estacionamento do supermercado réu. Relação de consumo entre o cliente e o supermercado. Responsabilidade objetiva do réu nos termos do art. 14 do CDC. Aplicabilidade da Súmula 130 do STJ. Prejuízo material consistente no valor de mercado do veículo. Danos morais caracterizados. Apelação não provida. (TJSP;

Apelação Cível 1002225-57.2020.8.26.0007; Relator (a): Moraes Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022);

Prestação de serviços. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autor que figura como destinatário final dos serviços prestados pela ré. Hipótese que se amolda às definições de consumidor e fornecedor trazidas nos arts. 2º e 3º do CDC. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços perante o consumidor (art. 14 do CDC). Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do ônus da prova que não implicam, ordinária e necessariamente, solução jurídica favorável ao consumidor, posto que o CDC não é um diploma de mão única. Responsabilidade

civil. Pleito formulado por consumidor em face de supermercado. Veículo furtado enquanto se encontrava no estacionamento da ré. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do evento. Admissibilidade. Elementos constantes dos autos que revelam circunstâncias fáticas hábeis a confirmar a responsabilidade da demandada pela consumação do furto. Boletim de ocorrência acompanhado de outros elementos de prova. Responsabilidade civil imputada à ré acolhida. Exegese do artigo 14 do CDC. Precedentes. DANOS MATERIAIS. Tabela FIPE que oferece parâmetro imparcial e largamente conhecido para aferição do valor de mercado de veículos. Possibilidade de sua utilização. Indenização que deve se basear no valor do bem na época do sinistro, e não na data da sentença. Apelada que faz jus, ademais, à transferência da propriedade do bem, sob pena de enriquecimento sem causa da apelada. Precedentes desta Corte. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Danos morais configurados. Indenização reduzida para a quantia de R\$ 5.000,00. Valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, além de consentâneo com os parâmetros jurisprudenciais. Recurso parcialmente provido, sem alteração da sucumbência. (TJSP; Apelação Cível 1009710-77.2021.8.26.0006; Relator (a): Rômulo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022).

Na fixação do dano moral, o juiz deve levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições pessoais do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima e, por fim, a capacidade econômica do causador do dano.

Com base nesses elementos balizadores, e levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro a indenização extrapatrimonial devida à parte no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que reputo adequado à extensão do dano, ao grau de culpa do ofensor e à capacidade econômica das partes, não sendo irrisório a ponto de favorecer a reiteração da ilegalidade praticada, e nem tamanho de modo a gerar enriquecimento ilícito da parte autora à custa do estabelecimento demandado.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, e o faço para o fim de condenar a requerida ao pagamento do importe de R\$ 9.352,00 (nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais), referente ao valor do veículo, bem como R\$ 905,50 (novecentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente à caixa de ferramentas que estava no interior do automóvel, a serem corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. TJ/SP desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Condeno a requerida, outrossim, ao pagamento em favor do autor do importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. TJ/SP desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula n. 54 do STJ). No mais, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força do princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

P. e Intimem-se.

Araçatuba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA